

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2384/2534

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย รัชชัย กังวานผาติกุล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 264, มาตรา 265, มาตรา 268

พ. เจ้าของใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ยอมให้จำเลยเปลี่ยนภาพถ่ายของตนในใบขับขีดังกล่าวเป็นของคนอื่นเอาไปแสดงระหว่างกันเองเพื่อพนันหาเจ้ามือเลี้ยงสุรากัน พ. จึงไม่ได้รับความเสียหาย ทั้งไม่น่าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เมื่อจำเลยมิได้นำแสดงออกเพื่อให้ผู้ที่พบเห็นหลงเชื่อว่าตนคือ พ. ผู้ได้รับอนุญาตขับขีดังกล่าว จึงไม่มีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการ.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานปลอมเอกสารราชการ ใช้เอกสารราชการปลอม มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต และฐานมีเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 268 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 55, 72, 78 ริมของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพข้อหา มีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนข้อหาอื่นให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาเรียงกระทงลงโทษจำคุกจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,72 วรรคแรก 78 วรรคแรก ธิบของ กลาง ยกฟ้องข้อหาใช้เอกสารปลอม

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ยกฟ้องในความผิดเกี่ยวกับเอกสาร และลดโทษ ข้อหาฐานมีเครื่องกระสุนปืน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา ขอให้ลงโทษจำเลยฐานปลอมเอกสาร ราชการ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พ. เจ้าของใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ยอมให้จำเลย เปลี่ยนภาพถ่ายของตนในใบขับขี่ดังกล่าวเป็นของคนอื่นเอาไปแสดงระหว่างกันเอง เพื่อพนันหาเจ้ามือเลี้ยงสุรากัน พ. จึงไม่ได้รับความเสียหาย ทั้งไม่น่าจะก่อให้เกิด ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจไปค้นบ้านจำเลยและพบใบ อนุญาตขับขี่จากจำเลยโดยจำเลยมิได้นำแสดงออกเพื่อให้เจ้าพนักงานตำรวจหรือผู้ที่ พบเห็นหลงเชื่อว่าตนคือ พ. ผู้ได้รับอนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ดังกล่าว การกระ ทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารราชการ

พิพากษายืน.

(พนม พ่วงภิญโญ-อุดม มั่งมีดี-วิชัย ตันติกุลานันท์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ